PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Risques de probité : cadeaux et invitations

11-30 DGAFP - Probité, cadeaux et invitations (1 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité et de neutralité s'appliquent à l'ensemble des agents publics.
2. L'évaluation d'un avantage repose sur sa valeur monétaire, sa fréquence et l'intention de l'offre.
3. L'agent peut subir une sanction disciplinaire même en l'absence d'infraction pénale si une obligation déontologique est enfreinte.

Principes déontologiques et cadre général

Notion	À retenir
Obligations déontologiques	Exercice des fonctions avec **dignité**, **impartialité**, **intégrité**, **probité** (art. L. 121-1 CGFP) et **neutralité** (art. L. 121-2 CGFP).
Conflits d'intérêts	Interférence entre **intérêt public** et **intérêts publics ou privés** influençant ou paraissant influencer l'exercice des fonctions (art. L. 121-5 CGFP).
Avantages et champ	S'applique à **tous les agents** (fonctionnaires, contractuels, magistrats, militaires, praticiens hospitaliers, apprentis, stagiaires).

Analyse des risques et critères d'évaluation

Notion	À retenir
Identification fonctions	Secteurs exposés : **achat public**, **subventions**, **décision individuelle**, **titres/agréments**, **inspection/contrôle**, **maniement fonds**, **maintien de l'ordre**, **juridictionnel**, **RH**, **biens/stocks**.
Évaluation avantages	Critères : **faible valeur** subjective (exemples AFA : 20 à 150 euros), **répétition** (risque de redevabilité, cumul d'une même source) ; seuil éventuel fixé par l'acteur public.
Analyse finalité	Vérifier l'**intention** (gratification ou influence). **Conflit d'intérêts** (**art. L. 121-5 CGFP**) : interférence sur l'exercice **indépendant et impartial**.

Risques pénaux d'atteinte à la probité

Notion	À retenir
Corruption active et passive	Le corrupteur **propose** un avantage ; le corrompu **sollicite** ou **agrée** un avantage pour un acte lié à sa fonction. **Menus cadeaux** possibles si objectif : **commandes** ou **achats sur factures**.
Trafic d'influence actif et passif	Usage d'une influence sur une autorité. **Actif** : celui qui **propose** des avantages à un intermédiaire. **Passif** : l'**intermédiaire** qui **reçoit** ou **sollicite**. Nécessite **3 acteurs**.
Concussion et délit de favoritisme	Concussion : recevoir/exiger une **somme non due** ou **exonération de taxes** illégale. Favoritisme (**art. 432-14 code pénal**) : avantage injustifié via acte contraire à l'**égalité des candidats**.

Sanctions et conséquences juridiques

Notion	À retenir
Sanctions disciplinaires	L'agent s'expose à des sanctions dès qu'une **obligation déontologique** est enfreinte, **sans infraction pénale** nécessaire.
Contentieux administratif	Risque de remise en cause de la **régularité d'un acte** ou d'une procédure (ex: **annulation pour détournement de pouvoir**).
Responsabilité pénale	Personnes morales responsables des infractions de leurs organes (**art. 121-2 du Code pénal**), **hors État** ; collectivités : seulement activités pouvant faire l'objet d'une **délégation de service public**.

Méthodologie d'élaboration des règles de conduite

Notion	À retenir
Approche par les risques	S'appuyer sur la **cartographie des risques de corruption**. Identifier les activités vulnérables (ex: **achat public**, **subventions**) selon la taille, l'organisation et les tiers.
Consultation du personnel	Le chef de service recueille l'avis des représentants (**art. L. 124-1 du CGFP**). Concertation via **comités techniques** ou **comités sociaux** (depuis le **1er janvier 2023**).
Scénarios et seuils	Action collective via **ateliers** (agents et encadrants). La loi ne fixe **aucun seuil** pour cadeaux/invitations, mais l'acteur public peut en définir un.

Mise en œuvre et animation des règles

Notion	À retenir
Outils de gestion	Le **code de conduite** diffuse les règles. Le **registre de déclaration** (tenu confidentiellement) trace les cadeaux/invitations. La **déclaration sur l'honneur annuelle** responsabilise les agents.
Actions de formation	Sensibilisation via **intranet**, **circulaires** ou **site internet**. Formations spécifiques (**webinaires**, **MOOC**, jeu En quête d'intégrité) pour les cadres et personnels exposés.
Dispositifs de contrôle	Contrôles de **1er niveau** (opérationnels), **2e niveau** (service distinct) et **3e niveau** (audits internes). L'**AFA** effectue des contrôles administratifs.

Gestion des avantages et cadeaux

Notion	À retenir
Refus et retour	Retour à l'expéditeur recommandé, sauf **cadeaux protocolaires** (**Annexe 5**). Ne pas utiliser pour les **denrées périssables**. Refus doit être **courtois mais ferme**.
Don ou vente	Valeur **> 100 €** : vente par **mise aux enchères** (reversée à l'État). Valeur **< 100 €** : **dons** via site de l'État. Saisir la Direction Nationale des Interventions Domaniales.
Repas et événements	Recommandé d'interdire tout repas pendant **instruction**, **marché public** ou **contrôle**. Déjeuner : **strictement ponctuel** et **hiérarchie informée**. Refus systématique si **titre personnel** ou **domicile**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la corruption (contrepartie d'un acte de fonction) et le trafic d'influence (abus d'une influence sur un tiers).
- ⚠ Croire qu'un cadeau est acceptable uniquement parce qu'il respecte un certain montant, car la notion de faible valeur est subjective.
- ⚠ Penser que la loi Sapin II impose des règles de comportement spécifiques en matière de cadeaux alors qu'elle recommande un dispositif de maîtrise des risques.
- ⚠ Confondre la corruption active (fait du corrupteur) et la corruption passive (fait de l'agent sollicité ou agréant l'avantage).
- ⚠ Oublier que le risque de favoritisme se concentre spécifiquement sur le cycle de l'achat public et l'égalité des candidats.

Sigles et définitions

AFA	Agence française anticorruption qui élabore des recommandations pour la maîtrise des risques d'atteinte à la probité.
CGFP	Code général de la fonction publique qui définit les obligations des agents publics.
Corruption	Fait de proposer ou d'accepter un avantage pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction.
Trafic d'influence	Fait d'abuser de son influence réelle ou supposée sur une autorité pour obtenir une décision favorable d'un tiers.
Concussion	Infraction commise par un représentant de l'autorité publique qui reçoit ou exige une somme qui n'est pas due.
Favoritisme	Fait de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles garantissant l'égalité des candidats dans les marchés publics.
Conflit d'intérêts	Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer l'exercice des fonctions.
Loi Sapin II	Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Auto-test

1. Quels sont les principes déontologiques définis par le CGFP ?
2. Combien d'acteurs sont nécessaires pour un trafic d'influence ?
3. Que doit-on faire pour un cadeau d'une valeur supérieure à 100 € ?
4. Quelle est la procédure pour un cadeau d'une valeur inférieure à 100 € ?
5. Que recommande le guide pour une offre de repas pendant la consultation d'un marché public ?

Réponses : **1.** Dignité, impartialité, intégrité, probité et neutralité. · **2.** 3 acteurs. · **3.** Vente par mise aux enchères reversée à l'État. · **4.** Dons via le site de l'État. · **5.** L'interdire.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.